Señor
JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO)
Bogotá D.C.
E. S. D.

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Accionante: CARMEN LUCÍA BELTRÁN OSPINA
Accionada: NUEVA SALUD ANDINA EPS S.A.S.
Derechos invocados: Salud, vida digna y seguridad social

CARMEN LUCÍA BELTRÁN OSPINA, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.000.000, actuando en nombre propio, respetuosamente interpongo ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, contra NUEVA SALUD ANDINA EPS S.A.S., entidad promotora de salud a la que estoy afiliada, por la vulneración de mis derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, con fundamento en los siguientes:

I. HECHOS

PRIMERO. Tengo 63 años y estoy afiliada, como cotizante del régimen contributivo, a NUEVA SALUD ANDINA EPS S.A.S. (en adelante, la EPS o la accionada) desde hace más de diez años, sin interrupciones.

SEGUNDO. Desde el año 2019 padezco diabetes mellitus tipo 2 (CIE-10 E11.9) e hipertensión arterial esencial (CIE-10 I10), enfermedades crónicas que exigen tratamiento farmacológico continuo y controles periódicos. Soy atendida en la IPS Centro Médico Los Cerros S.A.S., que hace parte de la red de prestadores de la EPS.

TERCERO. Como mi glucemia no se logró controlar con medicamentos orales, mi médico tratante, el doctor Andrés Felipe Mora Quintero, endocrinólogo, registró en la historia clínica del 14 de julio de 2026 una hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 9,1 % y formuló: insulina glargina de 100 UI/ml, 20 unidades por vía subcutánea cada noche, durante tres meses (seis plumas prellenadas de 300 UI); y tiras reactivas para glucometría, cien (100) unidades mensuales. Además ordenó una HbA1c de control, una valoración por oftalmología (examen de fondo de ojo) y una consulta de control con endocrinología en treinta días.

CUARTO. El 16 de julio de 2026 me presenté con la fórmula en la Farmacia Salud Total del Norte S.A.S., dispensador contratado por la EPS. Me informaron que el medicamento no estaba disponible y que quedaba pendiente por entregar, y me dieron una constancia de pendiente.

QUINTO. Volví los días 23 de julio, 30 de julio y 6 de agosto de 2026. En cada ocasión recibí la misma respuesta y una nueva constancia de pendiente.

SEXTO. El 10 de agosto de 2026 me entregaron una sola pluma de insulina, que alcanzaba para quince días, sin completar la cantidad formulada. Las tiras reactivas no me han sido entregadas en

ningún momento.

SÉPTIMO. Para no interrumpir el tratamiento compré con mis propios recursos una pluma de insulina en una droguería particular el 25 de agosto de 2026, por $185.000, como consta en la factura que anexo. Mis ingresos, que provienen de mi trabajo como empleada, no me permiten asumir ese gasto de manera continua.

OCTAVO. El 18 de agosto de 2026 solicité, por la línea de atención de la EPS, la cita de control con endocrinología y la valoración por oftalmología. Me respondieron que no había agenda disponible y que me notificarían, sin indicar fecha. A la fecha no se me han asignado ni la cita, ni la valoración, ni la HbA1c de control.

NOVENO. El 20 de agosto de 2026 radiqué un derecho de petición ante la EPS (radicado No. DP-2026-004512), en el que solicité la entrega inmediata y completa de la insulina y de las tiras reactivas, y la asignación de las citas y exámenes ordenados.

DÉCIMO. El 3 de septiembre de 2026 la EPS respondió por escrito que se encontraba gestionando la entrega con su proveedor, sin informar una fecha de entrega y sin asignar las citas ni los exámenes solicitados.

DÉCIMO PRIMERO. Desde aproximadamente el 9 de septiembre de 2026 me quedé sin insulina. El 12 de septiembre mi glucometría fue de 310 mg/dL y el 14 de septiembre fui atendida en el servicio de urgencias de la IPS por hiperglucemia, con una glucemia de 342 mg/dL. Desde entonces he continuado el tratamiento de forma intermitente, con dosis que me han facilitado familiares y que no corresponden a lo formulado.

DÉCIMO SEGUNDO. El 21 de septiembre de 2026 radiqué una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud (radicado No. 2026-ES-118830), sin que a la fecha haya recibido una respuesta de fondo.

DÉCIMO TERCERO. En la epicrisis de urgencias del 14 de septiembre de 2026, el médico dejó constancia de que la interrupción del tratamiento aumenta el riesgo de complicaciones agudas y crónicas, y de que debía mantenerse la insulina formulada.

DÉCIMO CUARTO. A la fecha de esta tutela, 3 de noviembre de 2026, han transcurrido 112 días desde la formulación sin que la EPS haya entregado completos los medicamentos formulados ni asignado las citas y exámenes ordenados, y sin que me haya ofrecido una alternativa.

DÉCIMO QUINTO. La EPS no ha cuestionado que el tratamiento fue ordenado por mi médico tratante ni ha alegado que lo formulado esté excluido del plan de beneficios. La demora responde a problemas de disponibilidad del medicamento y de agendamiento de las citas.

DÉCIMO SEXTO. Soy una persona de 63 años con enfermedades crónicas. Cada día sin el medicamento formulado me expone a una descompensación como la que ya viví, y no cuento con recursos para costearlo por mi cuenta de forma sostenida.

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

1. DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD (artículo 49 de la Constitución Política y Ley Estatutaria 1751 de 2015): la EPS no ha entregado de manera completa y oportuna los medicamentos, insumos, citas y exámenes ordenados por mi médico tratante.

2. DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS (artículos 1 y 11 de la Constitución Política): la interrupción del tratamiento de una diabetes tipo 2 con insulina ya me llevó a un episodio de hiperglucemia que requirió atención de urgencias y me expone a nuevas complicaciones.

3. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL (artículo 48 de la Constitución Política): llevo más de diez años cotizando al sistema y no recibo las prestaciones a las que tengo derecho.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitucional. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante la acción de tutela, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad o de un particular que presta un servicio público. La EPS presta el servicio público de salud. Los artículos 48 y 49 consagran la seguridad social y la salud como servicios públicos a cargo del Estado, y el artículo 11 protege la vida.

Ley Estatutaria 1751 de 2015. Reconoce la salud como derecho fundamental autónomo (artículo 2). Su artículo 6 incluye entre los elementos y principios del derecho la oportunidad y la continuidad, y su artículo 8 establece que los servicios y tecnologías de salud deben suministrarse de manera completa, para prevenir, paliar o curar la enfermedad. Su artículo 11 señala que la población adulta mayor goza de especial protección.

Especial protección. Tengo 63 años. El artículo 46 de la Constitución Política dispone que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, lo que refuerza la exigencia de una atención oportuna y continua.

Jurisprudencia. En la Sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional ordenó medidas estructurales para el sistema de salud y reiteró que las entidades promotoras de salud deben garantizar los servicios ordenados por el médico tratante, sin trasladar al usuario las barreras administrativas que ellas mismas generan. La orden de mi médico tratante no ha sido cuestionada por la EPS.

IV. COMPETENCIA Y PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

Competencia. Es competente, señor Juez, por el lugar donde ocurre la vulneración de mis derechos (Bogotá D.C.), de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

Legitimación por activa. actúo en nombre propio, como titular de los derechos vulnerados.

Legitimación por pasiva. la EPS es una entidad que presta el servicio público de salud y la responsable de garantizar a sus afiliados el acceso oportuno a los servicios ordenados.

Inmediatez. la vulneración es continua y actual. Han transcurrido 112 días desde la formulación y el incumplimiento persiste a la fecha de esta tutela.

Subsidiariedad. he acudido a las vías ordinarias, mediante el derecho de petición del 20 de agosto de 2026 y la queja ante la Superintendencia Nacional de Salud del 21 de septiembre de 2026, sin resultado. En las circunstancias de mi caso, esas vías no han sido eficaces para proteger mis derechos, y la tutela es el mecanismo idóneo ante el riesgo de que mi salud se siga deteriorando.

Perjuicio irremediable. mi médico tratante dejó constancia del riesgo de complicaciones agudas y crónicas por la interrupción de la insulina. Ya sufrí un episodio de hiperglucemia que requirió atención de urgencias.

V. SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

De manera respetuosa solicito, con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, que mientras se decide de fondo se ordene a la EPS entregarme dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes la insulina glargina y las tiras reactivas formuladas, para evitar un nuevo episodio de descompensación.

VI. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicito al señor Juez:

1. Tutelar mis derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social.

2. Ordenar a NUEVA SALUD ANDINA EPS S.A.S. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, entregue de forma completa la insulina glargina y las tiras reactivas formuladas por mi médico tratante, y que garantice su entrega oportuna y sin interrupciones mientras el médico lo ordene.

3. Ordenar a la EPS que, dentro de los cinco (5) días siguientes, asigne la consulta de control con endocrinología, la valoración por oftalmología y la HbA1c de control ordenadas el 14 de julio de 2026, y que las practique.

4. Ordenar a la EPS que me brinde tratamiento integral para la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial esencial, es decir, todos los medicamentos, insumos, exámenes y procedimientos que mis médicos tratantes ordenen para estas enfermedades.

5. Prevenir a la EPS para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las demoras y omisiones que dieron lugar a esta acción.

6. Vincular a la Superintendencia Nacional de Salud, a la IPS Centro Médico Los Cerros S.A.S. y a la Farmacia Salud Total del Norte S.A.S., si el despacho lo considera necesario.

VII. JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos ante ninguna autoridad judicial, en los términos del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

VIII. PRUEBAS Y ANEXOS

Aporto como pruebas documentales:

1. Copia de mi cédula de ciudadanía.

2. Certificado de afiliación a NUEVA SALUD ANDINA EPS S.A.S.

3. Historia clínica del 14 de julio de 2026, con la fórmula médica y las órdenes de HbA1c, valoración por oftalmología y control con endocrinología.

4. Constancias de pendiente de la Farmacia Salud Total del Norte S.A.S. de los días 16, 23 y 30 de julio y 6 de agosto de 2026.

5. Constancia de la entrega parcial del 10 de agosto de 2026.

6. Factura de compra de la pluma de insulina en droguería particular del 25 de agosto de 2026, por $185.000.

7. Derecho de petición radicado el 20 de agosto de 2026 (No. DP-2026-004512) y respuesta de la EPS del 3 de septiembre de 2026.

8. Epicrisis del servicio de urgencias del 14 de septiembre de 2026.

9. Queja radicada ante la Superintendencia Nacional de Salud el 21 de septiembre de 2026 (No. 2026-ES-118830).

IX. NOTIFICACIONES

Accionante: Carrera 7 No. 45-10, apartamento 302, Bogotá D.C. Teléfono: 300 000 0000. Correo electrónico: carmen.beltran.prueba@example.com.

Accionada: NUEVA SALUD ANDINA EPS S.A.S., Avenida Calle 26 No. 68-00, Bogotá D.C. Correo para notificaciones judiciales: notificaciones@nuevasaludandina.example.com.

Del señor Juez, atentamente,

CARMEN LUCÍA BELTRÁN OSPINA
C.C. No. 20.000.000
Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026